

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1063/2535

นางวราภรณ์ คุณัมพรานนท์

โจทก์

นางจันทร์ เวทการ

จำเลย

นางวราภรณ์ คุณัมพรานนท์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหายเป็นรายเดือน ๆ ละ 300 บาท ฎีกาโจทก์เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฟ้องของโจทก์คำขอประธานคือขอให้ขับไล่จำเลย เนื่องจากมีการรุกล้ำแนวเขตเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำขอที่ไม่อาจ คำนวณเป็นราคาเงินได้เพราะมิได้พิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ โดยตรงว่าเป็นของใคร แต่พิพาทกันว่าที่ดินของโจทก์จำเลยมีการ รุกล้ำแนวเขตกันหรือไม่จึงไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของโจทก์ไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 86 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแนวรั้วและ ขนย้ายวัสดุต่าง ๆ ออกไปให้พ้นบริเวณที่ดินพิพาทระยะกว้าง 50 เซนติเมตรตลอดความยาวที่ดินพิพาทซึ่งวัดจากแนวกึ่งกลาง ดันกำมปูกอไผ่และหลักไม้ 2 หลักที่โจทก์จำเลยปักไว้ ออกไป ถึงที่ดินโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารยุ่งเกี่ยวกับที่ดินโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสีย

หายให้โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรั้วและขนย้ายวัสดุ ออกไปพื้นที่ดินโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 82)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ โดยขณะยื่นฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ โดยขณะยื่นฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>